

1500328-79.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001754/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 22250503 - 31º D.P. VILA CARRAO, 88/22/410 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2001754 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500328-79.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500328-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001754/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 22250503 - 31º D.P. VILA CARRAO, 88/22/410 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2001754 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ARAUJO FEDERICI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Jonathan Araújo Federici, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 20h51min, Tatuapé, nesta cidade e comarca, ter trazido consigo, para fins de tráfico, 12 porções de maconha, com peso total de 33,1 gramas, e 193 porções de cocaína, com peso total de 131,8 gramas, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo o flagrante convertido em preventiva por decisão datada de 04 de janeiro de 2022 (fls. 69/72).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 113/118).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo de constatação (fls. 37/40), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 146/148), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 06).

Em Juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. Declara que estava no local dos fatos porque havia acabado de comprar dez porções de cocaína, tendo pago R\$ 100,00. Nega que a sacola onde foram encontradas as demais porções de entorpecentes fosse de sua propriedade. Alega que foi abordado por policiais militares e que após a verificação de que ostentava antecedentes criminais, foi-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas. Declara que somente na Delegacia de Polícia soube que as demais drogas apreendidas estavam sendo imputadas à sua pessoa.

Em que pese à versão do acusado, sua versão foi infirmada pelas demais provas orais produzidas na instrução.

A testemunha policial militar Aparecido Batista de Lima, em Juízo, relatou que tomou ciência através de denúncia anônima acerca de um tráfico de entorpecentes que estava ocorrendo na passarela da estação do metrô Tatuapé, motivando que em companhia de seu colega de farda, efetuaram imediatas diligências cercando o entorno do mencionado local, ocasião em que, ao iniciarem a incursão e, consequentes abordagens, presenciaram quando um indivíduo ao notar a aproximação dos policiais militares, tentou frustradamente evadir-se em desabalada carreira e, não obstante pular da escada que acessa um dos lados da referida passarela, não obteve êxito, já que foi prontamente detido pelo depoente que presenciou a oportunidade em que o citado indivíduo arremessou uma sacola plástica, no intuito de livrar-se dela; Após busca pessoal no indivíduo posteriormente identificado como Jonathan Araujo Federeci, o depoente encontrou alguns papelotes plásticos contendo substância esbranquiçada, similar a cocaína; Ao efetuar buscas na mencionada sacola "dispensada" pelo mencionado indivíduo, o depoente obteve êxito em encontrar outros 175 (cento e setenta e cinco) semelhantes invólucros plásticos contendo substância similar a cocaína, além de outros 12 (doze) invólucros contendo substância em erva esverdeada similar a maconha; O abordado foi indagado acerca das substâncias e admitiu que pretendia comercializá-las naquele local e, que não tinha vendido nenhuma até aquele momento, não fornecendo porém, a origem, nem o modo de aquisição das referidas drogas; o ora acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O também policial militar Cleiton Veríssimo da Silva, em Juízo, relatou que realizavam operação no local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, em diligência que envolveu mais de uma equipe policial. O policial militar Aparecido foi o agente que visualizou a ação no início, quando o acusado tentou evadir-se do viaduto, transpondo barreiras, e também dispensado a sacola que foi apreendida a maior parte dos entorpecentes. O policial militar Cleiton esclarece que foi o policial que efetivamente conseguiu deter o acusado, já na parte de baixo do viaduto, quando tentava fugir do local dos fatos. Ainda, realizou buscas pessoais no abordado, encontrando em seu poder algumas porções individuais de substância que aparentava ser cocaína. O réu não invocou condição de usuário. Ao contrário, admitiu a posse dos entorpecentes apreendidos, alegou que se tratava de primeiro dia na atividade criminosa e que ainda não havia comercializado as drogas naquele dia. Assim como a testemunha Aparecido, não conhecia o réu anteriormente à abordagem. Preso em flagrante, o abordado foi conduzido à Delegacia de Polícia. Essas foram as provas orais produzidas.

A despeito da negativa do acusado, considero suficientemente demonstrada, no caso concreto, a prática do crime a ele imputado.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram informados, por meio de denúncia anônima, de que indivíduos realizavam tráfico de entorpecentes na passarela da estação do metrô Tatuapé. Em diligências até o local, os policiais visualizaram diversos indivíduos, um dos quais, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, pulando uma escada e dispensando uma sacola plástica. A despeito da tentativa de fuga, o réu foi abordado, bem como foi apreendida a sacola que ele tentou dispensar. No interior dessa sacola, foram localizadas 12 porções de maconha, com peso total de 33,1 gramas, e 193 porções de cocaína, com peso total de 131,8 gramas.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Ressalte-se que as testemunhas foram expressamente (e por mais de uma vez) questionadas sobre as circunstâncias do crime, em especial se efetivamente visualizaram o réu dispensar a bolsa, respondendo afirmativamente.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidas 12 porções de maconha, com peso total de 33,1 gramas, e 193 porções de cocaína, com peso total de 131,8 gramas.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa do acusado, a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não recomendam a exasperação da pena-base. Por outro lado, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (processo nº 0073840-73.2012.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 14/10/2015). As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis, motivo pelo qual, em razão do antecedente criminal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, depreende-se dos autos que o réu é multirreincidente (i- processo nº 0057825-34.2009.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 24/04/2013, execução nº 03, fl. 110, pena cumprida em 05/06/2020; ii- processo nº 1505270-96.2018.8.26.0228, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 18/03/2019, execução nº 04, fls. 110/111, pena cumprida em 26/07/2021). Não há atenuantes, valendo ressaltar que a incidência da atenuante da confissão no delito de tráfico exige a expressa admissão da traficância, não bastando a mera admissão de posse de entorpecentes, na acepção da Súm. 630, STJ. Ante a dupla reincidência do réu, agravo a pena em 1/4, tornando-a, nesta fase, em 07 anos, 03 meses e 15

dias de reclusão e 728 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado, além de portador de maus antecedentes, apresenta dupla reincidência, uma delas específica, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Torno a pena em definitivo em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante os maus antecedentes e a dupla reincidência, uma delas específica.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Jonathan Araújo Federici às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 728 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que, além da gravidade em concreto do delito, o réu é portador de maus antecedentes e duplamente reincidente, cometendo o presente delito poucos meses após a sua saída do sistema prisional por cumprimento de penas de crimes graves anteriores (tráfico de drogas e roubo majorado).

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE.

P.R.I.

São Paulo, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA